

표준 합의각서(예)

(0000부대 이전사업)

"재산관리관" 국방시설본부장

"협의를대상자" 0 0 시장

표준 합의각서(예)

제1조 (목적)

이 합의각서는 「국방부 대체시설 기부채납에 따른 양여사업 훈령」에 따라 국방시설본부장(이하 "재산관리관"이라 함)과 00시장(이하 "협의대상자"이라 함)간에 작성, 체결하는 것으로 "협의대상자"는 0000사업에 편입(또는 저촉)되는 "재산관리관"이 관리하는 토지 및 시설물에 대한 대체 토지 및 시설(기부재산)을 조성하여 "재산관리관"에게 기부하고, "재산관리관"은 "협의대상자"가 기부한 대체 토지 및 시설 금액 범위 내에서 "재산관리관"이 관리하는 토지 및 시설(양여재산)을 "협의대상자"에게 양여함에 따른 제반사항에 관한 "재산관리관"과 "협의대상자" 상호간의 합의사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 합의각서에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "이전대상 시설"이란 협의대상자의 00사업 시행을 위하여 용도폐지가 필요한 00부대 토지 및 건물 등 기존의 국방·군사시설을 말한다.
2. "대체시설"이란 기존 행정재산의 용도에 대체되는 것으로서 협의대상자가 국가에 기부하는 토지·건물 등을 말한다.
3. "재산관리관"이란 00사업을 위해 용도폐지가 필요한 이전대상 시설의 관리자로서 국방시설본부장을 말한다.
4. "협의대상자"란 이전대상시설에 대한 대체시설을 조성하여 "재산관리관"에게 제공하는 00시장을 말한다.
5. "협의주관기관"이란 협의대상자와 대체시설의 규모를 협의하고, 이전사업을 관리하는 국방시설본부를 말한다.

제3조(기본방침)

- ① 이전지역 국방·군사시설의 신축은 "협의대상자"의 부담으로 "재산

관리관"이 요구하는 장소에 신축하여야 하며, 명시되지 않은 사항(통신 및 음향, 지휘·통제·보안에 필요한 첨단시설 등)에 대하여는 "재산관리관"과 "협의대상자"가 협의하여 시행하여야 한다.

- ② "협의대상자"는 "재산관리관"이 제시한 대체시설 세부명세에 따라 토지매수, 시설공사, 구조물, 진입로, 조경, 시설안내 표지판 및 그 밖의 소요사업 일체에 대한 예산을 부담하여 대체시설을 완공 후 "재산관리관"에게 「국유재산법」 제13조에 따라 기부한다.
- ③ 이전대상 시설의 양여는 「국유재산법」 제55조제1항제3호에 따라 "협의대상자"가 부담한 대체시설 비용의 범위 내에서 한다.
- ④ "협의대상자"는 「국방부 대체시설 기부채납에 따른 양여사업 훈령」에 따라 절차를 진행하여야 하고, 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」에 따른 승인 등에 관한 훈령」에 따라 '사업계획 승인 신청', '실시계획 승인 신청', '건축승인 신청', '준공검사 신청' 등을 수행하여야 한다. 또한 대체시설의 설계 및 공사발주, 시공과 관련하여 「특별건설기술심의위원회 운영 및 시공 등 평가훈령」을 적용하며, 군사보안업무와 관련하여 「국방보안업무훈령」을 따르며, 대체시설 설계도서는 군사자료에 준하여 특별취급하고, "재산관리관"이 제시하는 절차를 준수한다.
- ⑤ "협의대상자"는 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제4조, 제6조에 따른 사업계획 및 실시계획의 승인에 관한 사항, 같은 법 제2조제2호나목에 따른 이주민에 대한 이주대책사업에 관한 사항, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 토지(국유지 포함) 등의 매수에 관한 사항, 대체시설의 설치에 관한 사항, 「환경영향평가법」에 관한 사항, 대관협의 등 이전사업 전반에 대한 사항을 "협의대상자"의 이름과 비용으로 시행한다.

제4조(협의사항)

- ① 기부 대상재산 및 양여 대상재산은 다음 각 호와 같다.
 - 1. 기부재산(토지 : 00필지/000m², 건물 : 0동/000m², 공작물 : 0식, 입목죽 : 0주, 물품 : 0개)

※ 세부재산명세 : "별표 1" 참조

2. 양여재산(토지 : 00필지/000m², 건물 : 0동/000m², 공작물 : 0식, 입목죽 : 0주)

※ 세부재산명세 : "별표 2" 참조

- ② 대체시설공사 완료시점은 00년 00월 00일까지로 한다. 다만, 공사 완료시점 변경시에는 "재산관리관"과 "협의대상자"가 협의하여 결정한다.
- ③ 이전대상 시설 중 토지가 「징발재산정리에 관한 특별조치법」, 「국가보위에 관한 특별조치법 제5조제4항에 의한 동원대상 지역 내의 토지의 수용·사용에 관한 특별조치령에 의하여 수용·사용된 토지의 정리에 관한 특별조치법」, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등의 관계 법령에 의거 환매권 등 재산처분에 따른 제한사항이 있는 경우에는 그 법령에 규정된 사항을 우선 적용한다.
- ④ 양여시기 및 평가방법은 다음 각 호와 같다.
 1. 이전대상 시설의 양여는 「국유재산법 시행규칙」 제42조에 따라 "협의대상자"가 대체시설을 "재산관리관"에게 기부하고, 재산관리관의 양여 승인 후 시행한다.
 2. 기부 및 양여재산의 평가는 합의각서(안) 작성 시와 대체시설(부지 포함) 완공 및 양여재산의 도시·군관리계획 변경이 완료된 후 3개월 이내에 각각 시행한다. 다만, 다른 법령에 따른 절차가 완료되지 아니하는 등의 사유로 양여재산이 확정되지 아니하여 그 기간 내 평가를 시행할 수 없는 경우 그 기간을 변경할 수 있다.
 3. 합의각서(안)을 작성하는 경우 양여재산은 도시·군관리계획 변경 등 양여시점의 제반사항을 고려하여 평가하되, 가격결정방법은 「국유재산법 시행령」 제42조제1항에 따른다. 기부재산은 토지매입비(취득원가) 및 대체시설의 원가를 고려한 투입 예상액을 반영하되 양 당사자는 향후 사업추진 과정에서 불가피하게 발생하는 설계 변경 등에 따라 최초 합의각서상의 가액이 변동될 수 있음을 인지한다.

4. 협의주관기관은 대체시설(부지 포함) 완공 및 양여재산의 도시·군관리계획 변경 완료 후 재산평가를 하는 경우, 기부재산에 대해서는 토지매입비(취득원가) 및 대체시설의 원가를 고려한 감정평가를 시행하고, 양여재산에 대해서는 대체시설 완공 및 공익사업에 따른 도시·군관리계획 변경(고시 등)이 완료된 후 시가방식의 감정평가를 각각 시행하여야 한다. 이 경우 재산평가는 「국유재산법 시행령」 제42조제1항에 따르며, 감정평가비용은 협의주관기관이 부담한다.
5. 제4호에도 불구하고, 협의대상자가 요청하는 경우 협의주관기관과 협의대상자가 각각 1개씩 선정한 감정평가업자가 평가한 평가액의 산술평균금액으로 결정할 수 있다. 이 경우 감정평가비용은 협의주관기관과 협의대상자가 각각 부담한다.
6. 「토양환경보전법」에 따라 양여부지 및 시설에 대해 재산관리관의 정화책임이 발생하는 경우, 양여재산 최종평가시 그 정화비용을 고려하여 평가한다.

⑤ 기부 및 양여의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. "협의대상자"는 부지매입 후 완공된 대체시설을 "협의대상자"의 명의로 등기하는 등 완전한 권리를 취득한 후 "재산관리관"에게 기부한다.
2. "재산관리관"은 기부재산을 채납한 후 이전대상 시설을 "협의대상자"에게 양여하되, 용도폐지 등이 필요한 경우 그 방법은 「국유재산법」에 따른다.

⑥ 기부채납 시 "협의대상자"는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제72조에 따른 하자보수보증 증권을 "재산관리관"에게 이관하여 "재산관리관"이 해당시설의 하자담보책임추급권(하자담보 책임기간 동안의 하자검사권, 하자보수요구권, 하자보수보증금의 직접 사용권을 말한다.)을 승계·행사하도록 한다.

⑦ 대체시설물의 신축 및 설치 공사 시 공사에 대한 감독 책임은 "협의대상자"가 부담하되 국방·군사시설임을 감안하여 대체시설 설계·시공 상의 문제점 파악 및 공정·품질관리 등 제반사항에 대해

여 협의주관기관의 의견을 반영하여 감독한다.

- ⑧ 「토양환경보전법」에 따라 양여부지 및 시설에 대해 재산관리관의 정화책임이 발생하는 경우, "협의대상자"가 정화를 실시한다.
- ⑨ 분쟁의 해결은 다음 각 호에 따른다.
 - 1. "재산관리관"과 "협의대상자"는 본 합의각서와 관련하여 분쟁이 발생할 경우에는 신의성실 원칙에 따라 상호 협의에 의하여 해결하기로 한다.
 - 2. 이 합의각서와 관련하여 발생하는 소송은 서울중앙지방법원을 관할법원으로 한다.
- ⑩ 계획 및 실시단계에서 발생하는 이전사업과 관련된 민원(소음, 진동, 보상, 기타 민원 등) 사항은 "협의대상자" 책임 하에 해결하여야 한다.
- ⑪ 「국방부 대체시설 기부채납에 따른 양여사업 훈령」 제21조에 따른 최종 합의각서 체결 시 양여재산이 기부재산을 초과하는 경우 협의대상자는 그 차액을 「국방·군사시설이전 특별회계법」 제4조에 따라 특별회계 세입 조치하여야 한다.
- ⑫ 대체시설의 설치 공사를 위해 시설물의 철거가 필요한 경우 「국유재산법」 제41조에 따라 재산관리관의 승인을 받아야 하며, 이에 따라 시설물을 철거하였으나 이전사업이 취소된 경우, "협의대상자"는 2년 이내 철거된 시설물을 원상회복하여야 한다. 단, 국방부장관 승인을 통해 원상회복이 불필요하다고 판단된 시설물은 원상회복하지 않을 수 있다.

제5조(합의각서 변경 등)

- ① 이 합의각서의 내용을 변경하고자 할 때에는 "재산관리관"과 "협의대상자"가 상호 협의하여야 하며, 「국방부 대체시설 기부채납에 따른 양여사업 훈령」 제17조에 따른 절차를 따라야 한다.
- ② 이 합의각서 변경 내용이 「국방부 대체시설 기부채납에 따른 양여사업 훈령」 제17조제2항 또는 제21조에 해당하는 경우, 제1항에도 불구하고 "재산관리관"과 "협의대상자"가 상호 협의하여 이 합의각

서 내용을 변경할 수 있다.

제6조(보안)

"협의대상자"는 대체시설의 공사와 관련된 공사인원에 대하여 "재산관리관"이 요구하는 제반 보안조치를 하여야 한다.

제7조(협의의 성립 및 효력 발생)

- ① 이 합의각서는 국방부장관의 승인을 득함으로써 협의가 성립되고, "재산관리관"과 "협의대상자"가 상호 날인하여 합의각서를 체결함으로써 효력이 발생한다.
- ② "재산관리관"과 "협의대상자"는 본 합의각서를 성실히 이행하여야 하며, 성실한 이행을 위하여 합의각서 2부를 작성하여 "재산관리관"과 "협의대상자"가 각각 1부씩 보관한다.
- ③ 위 협의사항 시행을 위한 세부사항은 관계 법령 및 규정 등에서 정한 별도의 절차에 따라 "재산관리관"과 "협의대상자"가 협의하여 시행하도록 한다.

제8조(효력 상실)

이 합의각서 체결 후 "협의대상자"의 귀책사유로 공사설계나 착공 등 관련사업이 1년 이상 지연 또는 중단되거나 불가능한 경우에는 "재산관리관"의 통지에 따라 이 합의각서의 효력이 상실된다.

별표 : 1. 기부재산 세목조서 1부.

2. 양여재산 세목조서 1부.

위와 같이 협의가 성립하였음을 확인함.

2000. 00. 00.

"재산관리관" 국방시설본부장 (인)

"협의대상자" 0 0 시장 (인)

별표#1

기부재산 세목조서

☐ 총괄

구분	계	토지	건물	공작물	입목죽	물품
내용	-	00필지/00㎡	00동/00㎡	00식	00주	00개
금액(원)	0	0	0	0	0	0

☐ 토지

번호	소재지	지번	지목	용도 구역	지 적(m²)		평가액(원)		비고
					공부	편입	단가	금액	
계					0	0		0	
1									
2									

☐ 건물

순위	소재지	지번	건물명(용도)	구조	수량 (동)	면적 (㎡)	평가액(원)
계					0	0	0
1							
2							

※ 해당건물이 2개 이상의 지번에 소재한 경우에는 대표 지번 1개만을 기재

☐ 공작물

순위	소재지	지번	공작물명	구조	수량 (식)	평가액(원)
계					0	0
1						
2						

☐ 입목죽

순위	소재지	지번	입목죽명	수량 (주)	평가액(원)
계				0	0
1					
2					

☐ 물품

순위	소재지	지번	소재건물명	물품명	수량 (개)	평가액(원)
계					0	0
1						
2						

양여재산 세목조서

총괄

구분	계	토지	건물	공작물	입목죽
내용	-	00필지/00㎡	00동/00㎡	00식	00주
금액(원)	0	0	0	0	0

토지

번호	소재지	지번	지목	용도구역		지 적(m²)		평가액(원)		비고
				현재	변경후	공부	편입	단가	금액	
계						0	0		0	
1										
2										

건물

순위	소재지	지번	건물명	구조	수량(동)	면적(㎡)	평가액(원)
계					0	0	0
1							
2							

공작물

순위	소재지	지번	공작물명	구조	수량(식)	평가액(원)
계					0	0
1						
2						

입목죽

순위	소재지	지번	입목죽명	수량(주)	평가액(원)
계				0	0
1					
2					